

0010257-11.2010.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 159/2010 - DISE -

Delagacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Registro, 18/2010 - DISE -

Delagacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Registro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jessica Domingues da Silva

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0010257-11.2010.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010257-11.2010.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 159/2010 - DISE -

Delagacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Registro, 18/2010 - DISE -

Delagacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Registro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jessica Domingues da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JESSICA DOMINGUES DA SILVA, qualificada a fls.44, foi processada como incurso no artigo 33, parágrafo 3º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2010, por volta das 14h30min, na Rua Pedro Lopes Dias, nº 331, Vila Nova, neste município e Comarca de Registro, consentiu que Charles Divino Polo de Miranda utilizasse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, local cuja posse detinha, para tráfico ilícito

de drogas.

Apurou-se que, o denunciado Charles guardava na residência de JESSICA, em uma caixa de energia elétrica, 5 porções de crack, embaladas individualmente em plástico transparente, da forma como normalmente são comercializadas, e dentro de um buraco na parede externa da casa, escondidas por um pano sujo de fezes, tinha em depósito de 8 "sacarias" contendo em seu interior 114 porções de crack.

Na data dos fatos, os policiais civis receberam notícia anônima relatando que no local estaria sendo armazenada uma grande quantidade de entorpecente. Dirigiram-se até o local e o Charles atendeu à porta. Ocorre que, entraram no imóvel e realizaram minuciosas busca, na qual encontraram as drogas nos lugares acima mencionados.

Na ocasião, Charles foi preso em flagrante, oportunidade em que ele apontou a residência como de propriedade da denunciada JESSICA, que permitiu que ele utilizasse o imóvel para o tráfico de drogas. A denunciada não estava no local dos fatos no momento da revista policial e, após o ocorrido, não foi localizada.

Às fls.16 encontra-se o Auto de Exibição e Apreensão.

Foi instaurada uma ordem de serviço ao investigador de polícia, para identificar e apresentar JESSICA (fls.41).

Laudo de exame químico toxicológico de fls.57.

JESSICA foi citada por edital (fls.69/70).

A denúncia foi oferecida às fls. 4/6 e recebida às fls.75, em 22 de junho de 2010.

Os autos foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, determinando o desmembramento do processo (fls.123/124).

JESSICA foi localizada e citada a fls.168. Apresentou defesa preliminar às fls.175/178 e juntou documentos às fls.179/184. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.185).

Em audiência foram ouvidos: Rogério Abrahão Pereira, Rodrigo Ribeiro Riboski e JESSICA DOMINGUES DA SILVA.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, os investigadores de polícia Rogério Abrahão Pereira e Rodrigo Ribeiro Riboski disseram que, na data dos fatos, foram até o endereço averiguar denúncia de armazenamento de drogas, sendo que no local foram recebidos por Charles, que autorizou a entrada e em revista, encontraram porções de crack na área interna e externa da casa. Disseram que Charles alegou desconhecimento das drogas e que deveriam ser de JESSICA, proprietária do imóvel. Disseram que a moradora da frente no imóvel, Gisele, que havia alugado o cômodo aos fundos para JESSICA e que as duas dividiam a tarifa da água. Acrescentaram que Gisele disse que nunca viu JESSICA com drogas, mas ela sempre tinha dinheiro, disse também, que ela se mudou do local após os fatos e nunca mais retornou, os familiares foram retirar os pertences da casa, que ela pediu endereço a eles por causa do atraso em algumas contas, mas não a forneceram. Disseram que pela intimidade de JESSICA ter deixado Charles no imóvel,

acreditam que eles tinham relacionamento. Disseram que dado os indícios da evasão de JESSICA, ficando em local incerto e não sabido, chegaram à conclusão que as drogas provavelmente também fossem dela. Afirmaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Interrogada, JESSICA negou a acusação. Alegou que dividia a residência com Gisele, proprietária da casa na época, e residiu por um tempo antes do ocorrido. Disse que pagava o aluguel diretamente para Gisele e a avisou quando saiu da residência. Disse que não era namorada de Charles e só o conhecia da rua onde residia. Afirmou que não estava presente na data dos fatos, pois já tinha se mudado para Santa Catarina, para ter uma melhor oportunidade de vida, e vinha para Registro somente para visitar sua mãe. Disse que Gisele não a procurou para cobrar as contas em atraso, que a viu depois do ocorrido, mas ela não a contou nada. Afirmou que não sabia do ocorrido e foi surpreendida quando recebeu o mandado de intimação. Acrescentou que é funcionária pública efetiva há 5 anos, como cozinheira na creche em Barra Velha, e anteriormente trabalhou por 3 anos contratada em outras empresas da cidade. Afirmou que, na data dos fatos, ainda não trabalhava registrada. Contou que antes residiu em Joinville, onde trabalhou em mercados e restaurantes, conheceu seu esposo e engravidou, depois, foi morar em Barra Velha, onde construíram sua casa e começou a trabalhar registrada.

Com efeito, apesar da existência de algumas evidências, a acusada não foi vista no local dos fatos e a droga não foi apreendida com ela. E não há como se afirmar com segurança e firmeza se a acusada mudou da residência antes ou depois dos fatos, se ela permitiu ou não que Charles pernoitasse no local, bem como se ela sabia e permitiu, ou participou de qualquer forma, do armazenamento de drogas no imóvel.

O conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Assim, a absolvição de JESSICA é à medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sentença absolutória. Recurso ministerial pleiteando a condenação do acusado por narcotraficância. Incerteza quanto à autoria. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - 0063793-64.2010.8.26.0000 - Relator: Silmar Fernandes - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/12/2012 - Data de registro: 13/12/2012 - Outros números: 637936420108260000).

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVO JESSICA DOMINGUES DA SILVA da acusação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias.

P.I.C.

Registro, 18 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA